

公判前整理手続について刑事訴訟法が定める次のアからオまでの各手続を、その進行の順序に従って並べた場合、正しいものは、後記1から5までのうちどれか。

ア. 検察官による証明予定事実記載書面の提出及び送付並びに同書面記載の事実を証明するために用いる証拠の取調べ請求

イ. 弁護人による類型証拠の開示請求

ウ. 事件の争点及び証拠の整理の結果の確認

エ. 弁護人による主張関連証拠の開示請求

オ. 弁護人による証明予定事実その他の公判期日においてすることを予定している事実上及び法律上の主張の明示

1. アイウエオ 2. アイオエウ 3. アオウイエ 4. イアエオウ
5. イエアオウ

№182	公判前整理手続	正答率
予備H26-23	正解 2	76%

公判前整理手続は、以下の順序で行われる。

- (1) 公判前整理手続に付する旨の決定 (316 条の 2 第 1 項)
↓
- (2) 検察官による証明予定事実記載書面の提出・証拠調べ請求 (316 条の 13 第 1 項、第 2 項)
…手続ア「検察官による証明予定事実記載書面の提出及び送付並びに同書面記載の事実を証明するために用いる証拠調べ請求」がこれに当たる。
↓
- (3) 検察官請求証拠の開示 (316 条の 14)
↓
- (4) 被告人又は弁護人による類型証拠の開示請求・検察官による類型証拠開示 (316 条の 15)
…手続イ「弁護人による類型証拠の開示請求」がこれに当たる。
↓
- (5) 被告人又は弁護人による検察官請求証拠に対する意見表明 (316 条の 16)、事実上・法律上の主張の明示、証拠調べ請求 (316 条の 17)、請求証拠の開示 (316 条の 18)
…手続オ「弁護人による証明予定事実その他公判期日においてすることを予定している事実上及び法律上の主張の明示」がこれに当たる。
↓
- (6) 検察官による被告人側請求証拠に対する意見表明 (316 条の 19 第 1 項)、被告人側による主張関連証拠の開示請求及び検察官による主張関連証拠の開示 (316 条の 20)
…手続エ「弁護人による主張関連証拠の開示請求」がこれに当たる。
↓
- (7) 証明予定事実の追加・変更の明示、追加証拠調べ請求等 (316 条の 21、316 条の 22)
↓
- (8) 公判前整理手続の終了、事件の争点及び証拠の整理の結果の確認 (316 条の 24)
…手続ウ「事件の争点及び証拠の整理の結果の確認」がこれに当たる。

以上により、正しい進行の順序は、アイオエウとなり、したがって、正解は肢 2 となる。